

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

336

FECHA

19-X-2000

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de los Espacios y Locales Comerciales Asignados al S.T.C.

OBJETIVO : Normar las acciones referentes a la instalación, funcionamiento y seguridad de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, para garantizar la integridad física de los usuarios durante su permanencia dentro de las instalaciones de la red de servicio.

CONTENIDO : Introducción, Disposiciones Generales, De la Administración, Autorización y Funcionamiento de los Espacios y Locales Comerciales, De las Obligaciones de los Permisos de los Espacios y Locales Comerciales, De la Construcción, Habilitación, Remodelación y/o Ampliación de los Espacios y Locales Comerciales, De las Normas de Seguridad Industrial y Protección Civil para los Espacios y Locales Comerciales, De las Sanciones.

Total de páginas 23.

ÁREA (S)		RESPONSABLE (S)
Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	<u>Ing. M. García Requies Bustos</u> Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	<u>Lic. José González Pedrero</u> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Administración	Vo. Bo.	<u>Lic. Arturo García Arreola</u> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	<u>Ing. Luis Canut Abarca</u> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	<u>M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez</u> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Recursos Financieros	Vo. Bo.	<u>C.P. Francisco Muñta Rivera</u> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	<u>Ing. José Carlos Orozco</u> Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 19-X-2000

ING. RAUL GONZÁLEZ APAOLAZA

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

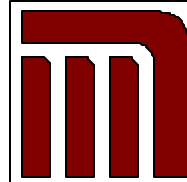
REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS Y
LOCALES COMERCIALES ASIGNADOS AL S.T.C.

No DE PAGINA

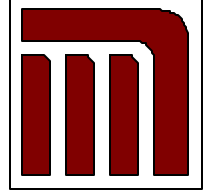
1

FECHA DE AUT.

DÍA	MES	AÑO
19	X	



**REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE
LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES ASIGNADOS AL S.T.C.**



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN, AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

CAPÍTULO IV

DE LA CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

- De las Instalaciones de Obra Civil y Arquitectónica
- De las Instalaciones Eléctricas

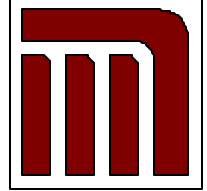
CAPÍTULO V

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES

TRANSITORIOS



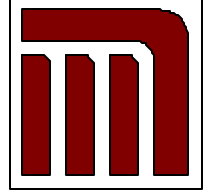
INTRODUCCIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo tiene como principal objetivo la transportación masiva de personas en las mejores condiciones de seguridad, rapidez y confort. El cumplimiento de este objetivo ha permitido al Organismo constituirse como la columna vertebral del transporte en la Ciudad de México y zona metropolitana.

Asimismo, las características de diseño de algunas estaciones de las distintas líneas que conforman la red de servicio, han posibilitado el óptimo aprovechamiento de sus espacios y áreas libres, explotándolos comercialmente contribuyendo al mejoramiento de las condiciones financieras del Organismo.

No obstante los beneficios económicos que pueda aportar la explotación de los espacios y locales comerciales, el Organismo tiene bajo su responsabilidad la seguridad del usuario desde que ingresa por la estación de origen, su transportación y su salida por la estación de destino, siendo ésta la función principal para la cual fue creado.

En consecuencia, se hace necesario el establecimiento del presente Reglamento cuyo objeto es normar las acciones referentes a la instalación, funcionamiento y seguridad de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, para garantizar la integridad física de los usuarios durante su permanencia dentro de las instalaciones de la red de servicio.



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia obligatoria para toda persona física y moral que mantenga una relación contractual con el Organismo en calidad de administrador o permisionario de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones asignadas al Sistema de Transporte Colectivo, así como para las unidades administrativas responsables de la administración, supervisión, adecuación y/o remodelación de los mismos.

Artículo 2º.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

I- S.T.C. U ORGANISMO.- Sistema de Transporte Colectivo.

II.- ESPACIO O LOCAL COMERCIAL PERMISIONADO.- Sitio o lugar asignado por el S.T.C. para la venta de diversos productos o servicios.

III.-CONCESIONARIO.- El propio S.T.C. o su representante (Administradora), con facultad para ceder el uso y usufructo de un espacio o local comercial.

IV.- ADMINISTRADORA.- Persona moral autorizada por el S.T.C. para ceder el uso y usufructo de los espacios y locales comerciales, ubicados dentro las instalaciones de la red de servicio.

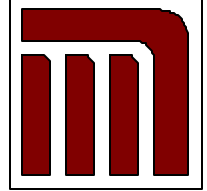
V.- PERMISIONARIO.- La persona física o moral autorizada por el STC, a la que se le otorga a través del PATR el uso, aprovechamiento y explotación de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones de la red de servicio.

VI.- PERSONAL DEL S.T.C.- A los servidores públicos del Organismo adscritos a las áreas de Vigilancia, Seguridad Industrial e Higiene, Gerencias de Líneas, Gerencia de Instalaciones Fijas, Gerencia de Recursos Financieros y Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas (U.R.A.C.), designados o autorizados para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

VII.-GIRO.- Actividad comercial que realiza una persona física o moral dentro del espacio o local comercial.

VIII.- CAMBIO DE GIRO.- Cambio de la actividad comercial autorizado por el S.T.C.

IX.- PATR (PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE).- El acto administrativo en virtud del cual, el Sistema de Transporte Colectivo otorga a una persona



física o moral el uso, aprovechamiento y explotación de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones de la Red de Servicio.

X.-PERMISO.- La autorización que se otorga al permisionario por un periodo determinado, para realizar trabajos de remodelación o acondicionamiento, o en su caso de retiro de mobiliario y equipo, en los espacios o locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones del STC.

XI.- COMITÉ.- Al Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo.

XII.- MODIFICACIÓN DEL PATR.- Cambio de las condiciones pactadas por no estar de acuerdo con algunas cláusulas o por cambio de giro.

XIII.- REVOCACIÓN DEL PATR.- Dejar sin efecto el Permiso Administrativo Temporal Revocable, donde se acredita el uso del espacio o local comercial ubicado dentro de las instalaciones de la Red de Servicio.

XIV.- SANCIÓN.- Pena convencional que el S.T.C. y/o la Administradora convienen en el Permiso Administrativo Temporal Revocable, por incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente reglamento.

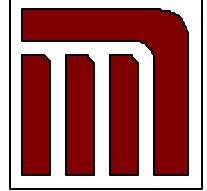
CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN, AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

Artículo 3º.- El Organismo podrá otorgar la administración de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones de la red de servicio a personas físicas y/o morales, las cuales no podrán asignar ningún espacio o local comercial, que no haya sido autorizado por el Comité, previa sanción de la Gerencia de Líneas respectiva y la Gerencia de Recursos Financieros.

Artículo 4º.- La correcta instalación, construcción, funcionamiento y modificación de los espacios y locales comerciales, una vez aprobados por el Organismo, serán responsabilidad de la empresa encargada de la administración de los mismos.

Artículo 5º.- La Administradora se obliga a pagar al Organismo por concepto de contraprestación objeto del PATR la cantidad que resulte de aplicar el 55% de la



facturación neta anual sin IVA derivada de los contratos celebrados y que celebre con las personas físicas o morales que ocupen el espacio o local comercial permisionado.

Artículo 6°.- La Administradora se obliga a proporcionar a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas copia de los contratos celebrados o que celebre, así como copia de sus declaraciones fiscales presentadas oportunamente ante las autoridades competentes, mismas que deberán contener los sellos de recibo respectivos. Asimismo deberá presentar un reporte de facturación que ampare el pago que a su favor realicen los permisionarios.

Artículo 7°.- La Administradora se obliga a que en cualquier contrato que celebre con las personas físicas o morales establecerá las tarifas o precios mínimos a que se sujete su comercialización que sean dictaminadas por la Dirección General de Avalúos de Bienes del Gobierno del Distrito Federal.

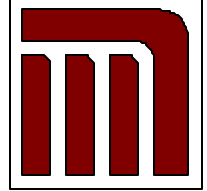
Artículo 8°.- La Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas deberá elaborar, integrar y mantener actualizado el inventario de locales comerciales asignados a la Administradora.

Artículo 9°.- Por ningún motivo se autorizará la instalación de espacios y locales comerciales que afecten:

- I. La libre circulación y seguridad de los usuarios.
- II. El libre acceso al personal de mantenimiento a instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como a registros en pisos y muros.
- III. La señalización de la estación.
- IV. La ranura guía para invidentes.
- V. La seguridad y funcionamiento de las taquillas.
- VI. El libre acceso y tránsito en los andenes.
- VII. El paso por torniquetes.
- VIII. Las zonas de control y dosificación de usuarios.
- IX. El libre acceso al equipo fijo y portátil contra incendio.

Artículo 10°.- No se autorizarán en los locales comerciales en el interior de las estaciones los giros de: venta de vinos, licores y cervezas; alimentos, comida rápida y bebidas en envase de cristal o aluminio; máquinas de videojuegos; y sanitarios públicos.

Artículo 11°.- En aquéllos casos en que el PATR sea otorgado para la instalación de teléfonos públicos y máquinas expendedoras de refrescos en envase de plástico, quedará



limitado a los vestíbulos y pasillos anteriores a las líneas de acceso de usuarios (Torniquetes).

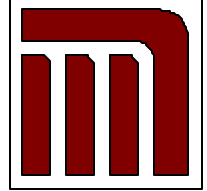
Artículo 12º.- Queda prohibido usar, aprovechar y explotar los espacios correspondientes a los cubos de ventilación ubicados en las diferentes estaciones que conforman la red de servicio, ya que la obstrucción de éstos interrumpe el intercambio de aire caliente por aire frío.

Artículo 13º.- La administradora deberá expedir la cédula de identificación de cada local comercial, la cual deberá estar debidamente autorizada por el Titular de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas.

Artículo 14º.- La cédula de identificación de cada local comercial deberá contener fotografía y datos del permisionario; número del contrato asignado por la administradora ó el número de PATR otorgado por el STC; clave de identificación del local comercial; y giro comercial autorizado.

Artículo 15º.- Para efectos de cuantificación e identificación, de cada local comercial, el permisionario deberá determinar e informar el número de empleados que laborarán en el local en los términos que a continuación se indican:

- I. La Administradora emitirá, con el visto bueno de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas los gafetes de identificación para cada permisionario y sus empleados, mismos que los acreditarán como usuarios de la red de servicio; para lo cual el permisionario se obligará a cubrir por cada uno de sus empleados un costo anual de \$1,095.00 equivalente a dos viajes por persona al día, con una vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, dicho costo podrá ser pagado en proporción al periodo del año que falte por transcurrir (éste costo podrá ser modificado en función del costo del boleto unitario) lo cuál deberá ser cobrado y reportado por la administradora al S.T.C.
- II. La Administradora, en un plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores a la fecha de la entrada en vigor del presente reglamento, deberá hacer del conocimiento de la Gerencia de Recursos Financieros, a través de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas, el número de gafetes expedidos y presentar el importe correspondiente a los mismos, de conformidad con lo señalado en la fracción anterior.

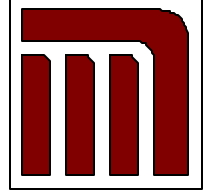


- III. La Gerencia de Recursos Financieros, a través de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas deberá llevar un registro del número de gafetes expedidos por la Administradora, a efecto de conciliar contra los ingresos correspondientes.
- IV. La vigencia de los gafetes de identificación en ningún caso podrá ser mayor a un año, y en caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios antes del vencimiento del mismo, el permisionario estará obligado a devolver el gafete a la Administradora, a fin de que ésta gestione ante Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas la cancelación o expedición de un nuevo gafete, asimismo el costo del gafete será a cargo del permisionario.
- V. El personal asignado a la estación (Policía Auxiliar, Inspector/Jefe de Estación, Supervisor de Servicios Públicos y/o Vigilante) por ningún motivo permitirán el acceso a los permisionarios y a sus empleados, que no presenten su gafete debidamente requisitado y vigente.
- VI. Los proveedores de los permisionarios, podrán utilizar la puerta de cortesía que se ubique en el área de torniquetes más próxima al local permisionado, únicamente para la introducción de mercancías, no para su propio transporte. Para ello, deberán presentar (nota de remisión o factura) en la que se indique la clave de identificación del local al que se dirige.
- VII. La Administradora deberá exhibir y presentar a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, misma que deberá cubrir la totalidad de los locales comerciales permisionados.

Artículo 16°.- Al efectuarse el abastecimiento de mercancías por parte de los proveedores, el permisionario deberá realizar una estrecha supervisión, respetando los horarios establecidos para su recepción, a fin de evitar algún incidente o molestia al usuario, así como daños a las instalaciones del Organismo.

Artículo 17°.- El permisionario sólo podrá introducir o retirar mobiliario o equipo, previa autorización por escrito de la Gerencia de Recursos Financieros, a través de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas y la aprobación de la Gerencia de Líneas correspondiente. En cualquier caso, lo deberá solicitar por escrito a la Administradora, a efecto de que se tramiten los permisos correspondientes.

Artículo 18°.- El horario de servicio y/o funcionamiento del local no podrá ser mayor al horario de servicio de la red del Sistema, establecido para cada línea.



Artículo 19°.- El horario de recepción de mercancía por parte del permisionario y sus proveedores, será de las 10:00 a las 16:00 y de las 22:00 a las 23:00 hrs., a efecto de no entorpecer el flujo de usuarios en la estación en la hora de máxima demanda. En casos excepcionales, dicho horario se verá afectado por incidentes en la red de servicio.

Artículo 20°.- El permisionario y el personal a su servicio deberán desalojar el local comercial permisionado, 1 hora antes al cierre de la estación, con el objeto de que el personal de vigilancia cuente con el tiempo necesario para verificar el desalojo y cierre de la misma, la estancia posterior en el local comercial, requerirá de la autorización por escrito de la Gerencia de Líneas correspondiente.

Artículo 21°.- Cualquier actividad u horario especial que requiera el permisionario, deberá solicitarse oportunamente y por escrito a la Administradora, la cual lo gestionará ante la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas, quien a su vez lo tramitará ante la Gerencia de Líneas correspondiente.

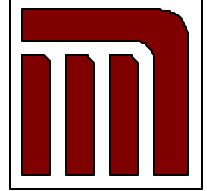
Artículo 22°.- La Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas entregará a la Administradora las autorizaciones necesarias para que se puedan realizar las actividades de mantenimiento, así como para el ingreso a los espacios y locales comerciales, dentro de un término de 15 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud escrita respectiva.

Artículo 23°.- El permisionario y el personal bajo su servicio, deberán disponer de un pase exclusivo para el acceso a los sanitarios (Local 8) que se ubican dentro de la estación, por dicho pase se pagará una cuota de mantenimiento, el cual será fijado por la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas previamente autorizada por el Comité; debiendo solicitarlo con oportunidad y por escrito a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas.

Artículo 24°.- Ningún permisionario, empleado del local o proveedor, estará autorizado para tener llave del local 8 (sanitarios), ni de ningún otro local técnico propiedad del Organismo.

Artículo 25°.- El S.T.C. no responderá en modo alguno por daños, robos, siniestros o accidentes que sufra el permisionario, sus trabajadores o bienes y mercancías dentro del espacio o local permisionado.

Artículo 26°.- La Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas, a través de la Administradora, será la encargada de supervisar y verificar que el funcionamiento de los espacios y locales comerciales, se ajusten a las condiciones estipuladas en el PATR, así como en las señaladas en el presente ordenamiento.



Artículo 27°.- El permisionario no deberá almacenar sustancias o mercancías inflamables, ni utilizar gas u otros productos que generen riesgos de incendio, humos o malos olores.

Artículo 28°.- Los permisionarios a los cuales se les asigne un espacio o local comercial administrado directamente por el Organismo, en un plazo no mayor de 10 días naturales posteriores a la firma del PATR, deberán presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare los posibles daños ocasionados a las instalaciones del espacio o local comercial permisionado.

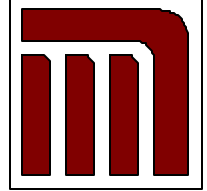
Artículo 29°.- El permisionario deberá adoptar las medidas de seguridad que le señale el Organismo, así como las establecidas en el presente reglamento, para garantizar la integridad física de los usuarios, empleados, mercancías y bienes del local comercial; así como de los bienes e instalaciones del S.T.C.

Artículo 30°.- El S.T.C. no proporcionará vigilancia especial a los espacios y/o locales comerciales; de considerarlo necesario, el permisionario procurará la vigilancia que estime conveniente o adecuada para la actividad comercial al interior del espacio o local comercial permisionado, en tal caso lo solicitará previamente y por escrito a la Administradora para que ésta lo solicite a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas. En ningún caso se permitirá al permisionario o a sus empleados la portación de armas de fuego, punzocortantes, gases lacrimógenos y/o perros de guardia y protección.

Artículo 31°.- En su caso, el permisionario sólo podrá utilizar equipos eléctricos para calentar los productos que comercialice, adoptando las medidas de seguridad necesarias para su instalación y operación.

Artículo 32°.- La empresa encargada de la administración de los espacios y locales comerciales ubicados dentro de las instalaciones de la red de servicio, mediante su programa operativo, se obliga a recolectar diariamente la basura generada por cada local, así como controlar la fauna nociva, mediante fumigaciones con equipo especial y pesticidas adecuados, permitidos por la Secretaría de Salud. Dichas fumigaciones, deberán realizarse de acuerdo con los programas mensuales de fumigación establecidos, por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene y las Gerencias de Líneas del S.T.C. En el caso de locales y espacios administrados directamente por el S.T.C. el permisionario se encargará de la fumigación y recolección, bajo las condiciones establecidas por el Organismo.

Artículo 33°.- Queda prohibido utilizar los trenes para transportar mercancías, desperdicios, basura o equipo inherente a los locales comerciales.



Artículo 34°.- Se prohíbe el uso de carretillas o “diablos” en el área de las estaciones.

Artículo 35°.- En ningún caso los permisionarios deberán hacer uso del personal de limpieza contratado por el S.T.C. y asignado a la estación, ya sea para efectuar el aseo, para recolectar la basura que genere el mismo, o bien para trasladar mercancía.

Artículo 36°.- El permisionario deberá mantener en buen estado de conservación y presentación el mostrador, aparador, anaqueles, la instalación eléctrica y en su caso hidráulica del espacio o local comercial.

Artículo 37°.- Queda prohibido fumar o tomar bebidas embriagantes dentro o fuera del local.

Artículo 38°.- No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que el permisionario almacene mercancía de vendedores ambulantes.

Artículo 39°.- El permisionario no podrá vender ni almacenar mercancía diferente al giro autorizado.

Artículo 40°.- Se prohíbe la colocación de todo tipo de publicidad en la parte externa de cristales y muros del espacio o local comercial.

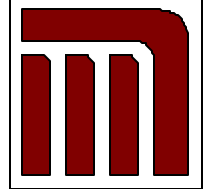
Artículo 41°.- Queda prohibido al permisionario subarrendar el espacio o local comercial permisionado.

Artículo 42°.- Al término del PATR y de no ser autorizado nuevamente, ó en su caso por revocación del mismo, las estructuras con que se haya construido el local pasarán a formar parte del patrimonio del S.T.C.

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

Artículo 43°.- La adaptación o acondicionamiento y mantenimiento que requiera el local, serán por cuenta del permisionario, quién deberá solicitar con oportunidad y por escrito ante la Administradora los permisos que requiera para la ejecución de las obras, mismos



que deberán ser gestionados a través de la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas, ante las Gerencias de Líneas correspondientes.

Artículo 44°.- El permisionario estará obligado a efectuar, con oportunidad y calidad, el mantenimiento que requiera el local permisionado. En consecuencia, las deficiencias que reporte el S.T.C., deberán ser corregidas a través de la Administradora en el plazo que establezca la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas.

Artículo 45°.- El permisionario deberá mantener en perfectas condiciones las cerraduras, cristales, puertas, techos y paneles, a fin de garantizar la seguridad del local, debiendo realizar las reparaciones que indique el S.T.C., a través de la Administradora.

Artículo 46°.- El permisionario contará con su cédula de identificación la cual deberá contener los requisitos señalados en el Art. 14°, misma que deberá ser colocada en un lugar visible, con el número oficial de identificación del local comercial en la parte frontal, así como su gáfete con fotografía del año que transcurre.

Artículo 47°.- El permisionario deberá disponer de un juego adicional de llaves de todas las puertas del local, las que deberán permanecer en un lugar fijo y seguro del mismo para cualquier contingencia.

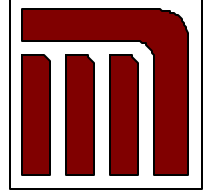
Artículo 48°.- El permisionario estará obligado a mantener abierto y funcionando el local permisionado, por lo que no podrá permanecer cerrado por más de 15 días sin causa justificada y sin previo aviso a la Administradora y autorización del S.T.C.

Artículo 49°.- El permisionario no podrá por ningún motivo, exhibir, vender, colocar mercancía, o mobiliario o equipo fuera de los límites del espacio ó local permisionado.

Artículo 50°.- No podrán permanecer en el espacio o local comercial permisionado personas ajenas a la actividad comercial.

Artículo 51°.- Los locales comerciales que expendan alimentos preparados, deberán contar con letreros alusivos al consumo de los mismos dentro de los límites del propio local y deberán contar con trampas de grasa en sus vertederos.

Artículo 52°.- El permisionario no deberá realizar la venta de su (s) productos a gritos o utilizar otra forma de llamar la atención dentro de las estaciones que conforman la red de servicio, de incurrir en estos hechos, el S.T.C. podrá revocar el P.A.T.R. otorgado, con el consecuente cierre o cancelación del espacio o local comercial correspondiente.



Artículo 53°.- Los permisionarios y sus empleados en todo momento, deberán tratar con respeto y cortesía al público usuario y al personal del S.T.C. No deberán realizar acciones que pongan en peligro su seguridad personal, la de los equipos, instalaciones y la de los trabajadores y usuarios.

Artículo 54°.- El permisionario sólo podrá hacer uso del agua para la limpieza del espacio o local comercial, mas no para lavar su mercancía o accesorios ni arrojar desperdicios al vertedero.

Artículo 55°.- El permisionario no deberá causar daños a los espacios o locales comerciales permisionados, ni utilizar aparatos de sonido propios o comerciales que impidan oír con claridad el sistema de sonorización del S.T.C.

Artículo 56°.- El permisionario deberá instalar equipos extintores de incendio, de conformidad con las normas establecidas al respecto por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del S.T.C.

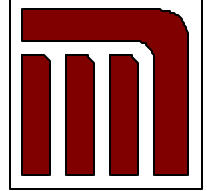
Artículo 57°.- El permisionario se obliga a no tener animales, materiales o accesorios, que causen molestia al público usuario; que den mal aspecto a la actividad comercial, o bien que dañen o maltraten el inmueble y demás instalaciones del STC.

Artículo 58°.- El permisionario siempre deberá atender a su clientela por dentro del local, así mismo, deberá respetar los límites especificados en el proyecto arquitectónico y plano de ubicación autorizados. En el caso de venta de alimentos preparados, el permisionario se obliga a disponer de un área de comensales, por lo que la clientela no deberá estar fuera del área asignada para tal efecto.

Artículo 59°.- En el caso de comercializar productos perecederos, el permisionario se obliga a incorporar equipos de refrigeración para mantenerlos en condiciones adecuadas de conservación.

Artículo 60°.- El permisionario estará obligado a conservar en condiciones de orden y limpieza el local permisionado, su periferia, así como el techumbre externo, a fin de evitar la fauna nociva, así como enfermedades o accidentes, tanto a su personal como al público usuario. Para ello, deberá contar con un bote de basura con tapa, el cual deberá ser de material dieléctrico y estar fijo en el interior del local y en su caso en el área de comensales.

Artículo 61°.- Se prohíbe usar estufas, calentadores o cualquier clase de aparato cuyo funcionamiento requiera el consumo de gas, carbón, tractolina, diesel, gasolina, u otros productos que generen humo o mal olor.



Artículo 62°.- En caso de que el permisionario cuente con lámpara de emergencia, invariablemente ésta deberá funcionar con baterías.

Artículo 63°.- El permisionario y el personal a su servicio, se obligan a permitir la inspección periódica por parte del personal del S.T.C. Para tal caso, se presentará la orden de inspección y la identificación oficial de quien la practique.

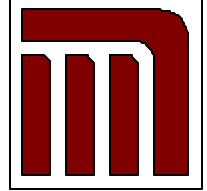
Artículo 64°.- El permisionario o su personal deberán proporcionar toda la información que le sea requerida por el personal del STC y/o la Administradora, con relación al funcionamiento del local comercial.

Artículo 65°.- El permisionario deberá notificar al Inspector/Jefe de Estación sobre cualquier anomalía que observe en su local.

Artículo 66°.- El permisionario deberá atender de inmediato las indicaciones del personal del Sistema y/o la Administradora, sobre anomalías observadas o requerimiento de información del local; dicho personal deberá identificarse previamente.

Artículo 67°.- El permisionario y el personal a su servicio, estarán obligados a participar en las acciones de protección civil que determine el S.T.C.

Artículo 68°.- En los casos de evacuación o cierre de una estación, los permisionarios deberán atender las indicaciones del personal del S.T.C., autorizado para tal efecto.



CAPÍTULO IV

DE LA CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

De las Instalaciones de Obra Civil y Arquitectónica

Artículo 69°.- La Gerencia de Recursos Financieros informará al Comité, una vez que las Gerencias de Líneas correspondientes sancionen los espacios susceptibles de comercializar en estaciones, así como los cambios de giro y ampliaciones físicas autorizadas por el Sistema de Transporte Colectivo.

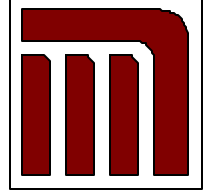
Artículo 70°.- La Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas elaborará la forma "Autorización para Realizar Trabajos en Áreas Comerciales de las Estaciones del S.T.C.", misma que deberá ser requisitada con los datos del permisionario y el detalle de los trabajos a realizar y cuando así se requiera, deberá anexar croquis de ubicación y plano arquitectónico los cuales deberán ser remitidos al Gerente de Líneas correspondiente, a fin de obtener sus observaciones o visto bueno, previa autorización del Gerente de Recursos Financieros.

Artículo 71°.- La Gerencia de Líneas respectiva, remitirá a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas la solicitud con la firma del titular de la misma, con las observaciones pertinentes para el inicio de los trabajos.

Artículo 72°.- Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en un local, el permisionario deberá presentar la autorización para realizar trabajos ante el Inspector/Jefe de Estación correspondiente, cualquier raspadura, enmendadura o modificación visible a la misma, anulará su validez, por lo que deberá ser retirada y canalizada a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas para la sanción correspondiente.

Artículo 73°.- Las características y especificaciones del espacio o local comercial a construir, serán las que se indiquen en el proyecto arquitectónico y plano de ubicación, previamente autorizados por la Gerencia de Líneas correspondiente, los cuales serán presentados por el permisionario al momento de formalizar el PATR. Cualquier cambio, requerirá la previa y formal autorización del STC.

Artículo 74°.- El permisionario deberá solicitar formalmente a la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas, a través de la Administradora, los permisos para ejecutar los trabajos de construcción, instalación, adaptación y mantenimiento de los locales



comerciales o cualquier otra actividad u horario especial, que pudiera afectar la operación del S.T.C.

Artículo 75°.- El Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Gerencia de Líneas correspondiente, llevará a cabo el control y avance de los trabajos autorizados para la construcción y/o adaptación de los espacios y locales comerciales, debiendo, en todos los casos, vigilar que no haya interferencia con las instalaciones y señalamientos de la estación.

Artículo 76°.- Todas las obras y trabajos que se ejecuten serán supervisados por el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Gerencia de Líneas correspondiente, conjuntamente con la Unidad de Recursos Adicionales y Cobranzas y ajustados por el permisionario hasta que queden a satisfacción del S.T.C.

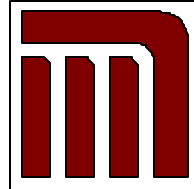
Artículo 77°.- El permisionario no podrá modificar sin autorización la forma, superficie y medidas del espacio y/o local asignado, de conformidad en lo estipulado en el PATR, ni invadir espacios o locales colindantes, adicionales o distintos al otorgado.

Artículo 78°.- El permisionario deberá de ajustarse a las dimensiones proporcionadas por el S.T.C., conforme a los planos de ubicación correspondientes.

Artículo 79°.- Por seguridad de la estación, estará prohibido instalar cortinas metálicas en los locales comerciales, salvo que sean de tipo tubular. En los casos donde ya existieran cortinas instaladas que impidan ver el interior, el permisionario estará obligado a cambiarlas en el plazo establecido por la Gerencia de Líneas correspondiente.

Artículo 80°.- Por seguridad de los usuarios, todo local comercial en los cuales sea imprescindible la instalación de cristales, estos deberán ser de tipo inastillable, así como contar con una señalización que los identifique. Aquellos locales comerciales que tengan instalados cristales astillables, deberán ser cambiados de manera inmediata por cristales con las características mencionadas.

Artículo 81°.- El permisionario deberá vigilar que se respeten estrictamente las especificaciones y características de los materiales e instalaciones eléctricas a utilizar en la construcción de los locales comerciales, mismas que serán proporcionadas y autorizadas por el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Gerencia de Líneas correspondiente y por la Gerencia de Instalaciones Fijas, según sea el caso.



Artículo 82°.- Al término de los trabajos de tipo civil y/o arquitectónico, el Jefe del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de la Gerencia de Líneas correspondiente, otorgará el visto bueno a la obra, registrando en los planos respectivos: nombre, firma y fecha.

Artículo 83°.- Al finalizar la obra, la Gerencia de Recursos Financieros solicitará a la Administradora levantar un acta de apertura con la firma de los representantes de la Gerencia de Líneas correspondiente y de la Gerencia de Instalaciones Fijas (Baja Tensión).

De las Instalaciones Eléctricas

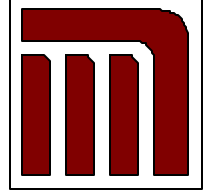
Artículo 84°.- El permisionario, deberá de contratar el suministro de energía eléctrica con la Compañía suministradora (Compañía de Luz y Fuerza del Centro), con base en lo estipulado en el artículo 44° del “Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”.

Artículo 85°.- En caso de que por impedimentos de índole técnico el permisionario no pueda realizar el contrato de energía eléctrica con la compañía suministradora, y toda vez que el S.T.C. no está facultado para vender energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 43° del “Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” en vigor, el Organismo podrá autorizar el suministro mediante la utilización de sus instalaciones de baja tensión. Para ello, ambas partes convendrán la cuota de recuperación que consideren pertinentes, de acuerdo al giro del local y número de equipos eléctricos a utilizar.

Artículo 86°.- La instalación eléctrica deberá ser hermética, desde la acometida o alimentación principal, ubicada en el cuarto de medidores, o en su defecto, en el lugar que designe el Departamento de Baja Tensión de la Gerencia de Instalaciones Fijas, hasta los alimentadores secundarios del interior del local comercial.

Artículo 87°.- En las estaciones donde exista local o cuarto de medidores, la alimentación eléctrica será desde ese punto hasta el local comercial, debiendo llevarse a cabo los trámites respectivos con la compañía suministradora, por parte del permisionario.

Artículo 88°.- Previa autorización de la construcción o adaptación de un local comercial, el personal autorizado del Departamento de Baja Tensión, verificará las condiciones de disponibilidad de potencia eléctrica de la estación.



Artículo 89°.- Los planos eléctricos deberán sujetarse estrictamente a las normas técnicas para instalaciones eléctricas en vigor emitidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, debiendo estimarse lo siguiente:

- I. Los locales comerciales en general, deberán considerarse como “lugares peligrosos”, incluidos dentro del Reglamento de las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas en vigor.
- II. El proyecto eléctrico se realizará bajo los siguientes considerandos:
 - a) Los tableros de control y protección eléctrica, deberán estar libres de objetos y materiales, considerándose una distancia como mínimo de 50 cm. alrededor de éstos, además de tener accesibilidad para su intervención.
 - b) Las balastras deberán contenerse en el interior de los gabinetes o en su defecto, deberán concentrarse y protegerse de la radiación del calor, previendo una ventilación de estos elementos deberá respetarse una distancia mínima de 60 cm. a su alrededor y dejar libre de objetos la parte interior del conjunto de balastras.
 - c) La potencia eléctrica máxima autorizada para alimentar cada local desde la subestación de la estación será 500 watts, de acuerdo al contrato respectivo.

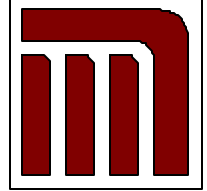
Artículo 90°.- El Departamento de Baja Tensión, de la Gerencia de Instalaciones Fijas, llevará a cabo el control y avance de los trabajos de electricidad autorizados, para que se proporcione la alimentación de la energía eléctrica al local, máquina o módulo comercial.

Artículo 91°.- El permisionario deberá cuidar que la instalación eléctrica del local y/o espacio permisionado se conserve en buen estado y que cuente con caja de interruptores automáticos de seguridad que deberán ubicarse en área visible y de fácil acceso.

Artículo 92°.- El permisionario deberá abstenerse de efectuar instalaciones eléctricas provisionales y de aquéllas que saturen la iluminación, provoquen calentamiento o sobrecarga a la instalación eléctrica del local comercial permisionado.

Artículo 93°.- Al término de los trabajos de tipo eléctrico, el responsable del Departamento de Baja Tensión de la Gerencia de Instalaciones Fijas, podrá otorgar el visto bueno de la instalación, registrando en los planos respectivos: nombre, firma y fecha.

Artículo 94°.- El permisionario será responsable de evitar la sobrecarga en escaparates, exhibidores o mostradores para no causar accidentes a los usuarios. Los equipos y



mobiliario deberán ser resistentes y quedar suficientemente asegurados para soportar y sostener firmemente las mercancías en exhibición o almacenaje.

Artículo 95°.- Los permisionarios de los locales comerciales ya existentes deberán realizar los trámites, modificaciones y adecuaciones necesarias para cumplir con los artículos del presente Capítulo.

CAPÍTULO V

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS ESPACIOS Y LOCALES COMERCIALES

Artículo 96°.- En virtud de que los locales comerciales forman parte de los inmuebles asignados al STC, el permisionario y sus empleados se sujetarán a las normas y lineamientos que en materia de seguridad y protección civil emita el Organismo, así como a las establecidas en el presente reglamento.

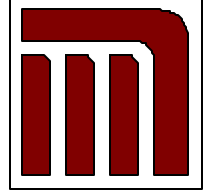
Artículo 97°.- El permisionario y sus empleados estarán obligados a participar en los simulacros que en materia de protección civil determine el STC, en coordinación con personal de la Gerencia de Vigilancia, de la Gerencia de Líneas correspondiente y del Departamento de Protección Civil.

Artículo 98°.- El equipo portátil contra incendio deberá mantenerse en condiciones de uso, para lo cual deberá ser revisado periódicamente por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del STC. El permisionario deberá llevar un libro donde registrará los resultados de las revisiones practicadas y lo exhibirá a las autoridades competentes a solicitud de éstas.

Artículo 99°.- El permisionario del local comercial estará obligado a informar de manera inmediata y veraz al Inspector/Jefe de Estación sobre las situaciones de riesgo que detecte en su local comercial. Ello, a efecto de que se canalice al Departamento de Seguridad Industrial e Higiene o bien al Departamento de Protección Civil para su atención.

Artículo 100°.- El permisionario del espacio o local comercial se obliga a capacitar y difundir la cultura de protección civil entre su personal para la salvaguarda del mismo y de su entorno, en los temas de:

- Prevención y combate de incendios
- Primeros auxilios



- Protección civil

Artículo 101°.- Los Departamentos de Protección Civil y de Seguridad Industrial e Higiene en sus respectivos ámbitos de competencia, efectuarán las visitas de verificación necesarias, para asegurar el cumplimiento del presente Reglamento. Asimismo, de conformidad con los resultados de la verificación, promoverán ante las autoridades competentes la ejecución de las medidas y acciones que se requieran.

Artículo 102°.- Cuando una situación de riesgo inminente implique la posibilidad de una emergencia, siniestro o desastre, el Departamento de Protección Civil en coordinación con la Gerencia de Vigilancia y las Gerencias de Líneas, aplicarán las siguientes medidas de seguridad con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno:

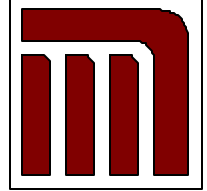
- El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada.
- La suspensión de trabajos, actividades y servicios.
- La evacuación del inmueble.
- Las demás que sean necesarias para la prevención y mitigación.

Artículo 103°.- Queda prohibido a los permisionarios almacenar sustancias químicas o peligrosas que por sus características pudieran generar un riesgo a los usuarios e instalaciones del Organismo.

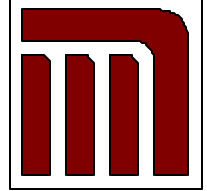
Artículo 104°.- Los permisionarios deberán respetar los avisos, señales, carteles y en general todas las medidas que en materia de seguridad, higiene y protección civil, se fijen en las instalaciones del Sistema.

Artículo 105°.- Los permisionarios deberán respetar las siguientes normas de seguridad para la operación de locales comerciales:

- a) Las paredes de los locales deberán mantenerse limpias y en el interior tener colores en tonos claros.
- b) Se deberá evitar sobrecargar los contactos eléctricos.
- c) Los tomacorrientes, apagadores y tableros de control deberán contar con protecciones, estar libres de objetos y materiales, con la finalidad de tener accesibilidad para su intervención.



- d) Se deberá contar con una constancia de visto bueno de prevención de incendios, otorgada por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del STC.
- e) Se deberá contar con alumbrado de emergencia (de baterías).
- f) Los servicios de agua potable y para limpieza deberán conservarse en buenas condiciones de operación, otorgando el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, tendiente a evitar fugas de agua.
- g) Se deberá evitar la descarga de aguas negras, residuos contaminantes y de alimentos a las instalaciones del Sistema.
- h) Los locales deberán tener iluminación suficiente y adecuada que no produzca deslumbramiento o incomodidades tanto a los empleados del local comercial como a los usuarios.
- i) Queda prohibido el almacenamiento de solventes o materiales inflamables y explosivos en el interior del local.
- j) Se deberá evitar la estiba de materiales u objetos encima de muebles, que pudieran generar riesgo por la caída de los mismos.
- k) Se deberá contar con un programa mensual de fumigación que incluya desinsectación, desinfección y desratización, tendientes a evitar la creación y proliferación de fauna nociva y generación de malos olores.
- l) Se deberá contar con un extintor portátil tipo ABC de 4.5 o 6 kilogramos, el cual deberá colocarse estratégicamente, a fin de ser utilizado para controlar adecuadamente cualquier conato de incendio dentro del local.
- m) Se deberán colocar en lugares visibles, instructivos oficiales de conductas a seguir en caso de sismo o incendio.
- n) Se deberá evitar la obstrucción de los equipos de seguridad instalados dentro del local comercial.
- o) No deberán dejarse papeles, plásticos u otros materiales combustibles sobre superficies calientes.
- p) Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.
- q) Al término del horario de servicio del local comercial se deberán apagar y desconectar los aparatos eléctricos, así como la iluminación del mismo.



CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo Único.- El incumplimiento por parte del permisionario a lo dispuesto en el presente reglamento, lo hará acreedor a la anulación del Permiso Administrativo Temporal Revocable o bien a las sanciones estipuladas en el mismo. Dicha nulidad o sanción se hará previa audiencia que se conceda a los interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del 19 de Octubre del año 2000.

Artículo Segundo.- La restricción señalada en el artículo 10° del presente reglamento, para el giro de venta de alimentos preparados, no será aplicable a las personas físicas o morales que a la fecha se encuentren en este supuesto, sin embargo se observará cabalmente una vez rescindido el permiso administrativo temporal revocable respectivo.

Artículo Tercero.- Las disposiciones contenidas en el artículo 15° fracciones I a la V del presente Reglamento, serán aplicables en tanto el Sistema de Transporte Colectivo incorpore la credencial tipo tarjeta inteligente.

Una vez incorporada la credencial tipo tarjeta inteligente el permisionario y sus empleados accederán a la red de servicio como cualquier otro usuario.

Artículo Cuarto.- Los contratos que el Organismo tenga a la fecha suscritos con la Administradora o con particulares se mantendrán hasta en tanto se conviene su revocación. La renovación de los mismos se realizará mediante el permiso administrativo temporal revocable señalado en el presente reglamento.